



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dr. Luigi ARGAN	Presidente
dr. Alfredo Matteo SACCO	Giudice
dr. Mario CODERONI	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 6308/2014 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*), con l'Avv. MAURIZIO ANTINUCCI,

PARTE ATTRICE

E

CP_1, con l'Avv. GIANCARLO PIZZOLI;

CP_2, con gli Avv.ti GUIDO DE SANTIS e VALERIO ALVAREZ DE CASTRO;

CP_3 e *CP_4*, con l'Avv. ANTONIO ZIMBARDI,

CONVENUTI

NONCHÉ

Controparte_5

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Impugnazione testamentaria e divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattese le eccezioni, difese, domande riconvenzionali avversarie,*

- dichiarare aperta la successione della sig.ra Persona_1 deceduta in Roma in data 20 maggio 2008, in Roma;
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi, e per l'effetto,
- disporre la divisione tra le parti secondo le quote di legge, con conseguente assegnazione in proprietà esclusiva in favore dell'attrice, della quota libera da pesi, vincoli, oneri e gravami nella misura di legge, del compendio immobiliare relitto dalla de cuius;
- ordinare ai convenuti coeredi di rendere il conto dei frutti civili percetti, dall'apertura della successione all'attualità, dal compendio immobiliare sopradescritto;
- condannare i convenuti coeredi, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma totale dei frutti civili non percetti, nella misura della sua quota di legge, ovvero in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà equa e giusta;
- dichiarare aperta la successione del sig. Persona_2 deceduto in Roma in data 31 agosto 2013, in Roma;
- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra gli eredi, e per l'effetto,
- accertare e dichiarare la validità ed efficacia del testamento olografo in data 15 gennaio 2013, pubblicato per Notaio Per_3 di Roma in data gennaio 14 gennaio 2014, Rep.40118, Racc. 15583, registrato all'Ufficio del registro di ROMA 1 in data 22 gennaio 2014, al numero 1521, in corso di trascrizione presso l' Organizzazione_1 [...] di Roma, e per l'effetto,
- assegnare la quota disponibile libera da pesi, vincoli, oneri e gravami di un terzo dei beni relitti da Persona_2 in favore della figlia sig.ra Parte_1
- disporre la divisione tra le parti dei restanti due terzi, secondo le quote di legge, con conseguente assegnazione in proprietà esclusiva in favore dell'attrice, libera da pesi, vincoli, oneri e gravami, della quota nella misura di legge, libera da pesi, vincoli, oneri e gravami del compendio immobiliare relitto dal de cuius;
- ordinare ai convenuti coeredi di rendere il conto dei frutti civili percetti, dall'apertura della successione all'attualità, dal compendio immobiliare sopradescritto;
- condannare i convenuti coeredi, in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma totale dei frutti civili non percetti, nella misura della sua quota di legge, ovvero in quella, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà equa e giusta;
- disporre la riduzione delle ipoteche legali iscritte di cui al capo 17 della narrativa della citazione, ai sensi dell'art. 2874 c.c. con restrizione del gravame ipotecario limitatamente

agli immobili che, a seguito della pronuncia di divisione, perverranno in proprietà esclusiva a CP_1 ;

- in subordine ordinare a Controparte_6 , in persona del legale Rappresentante pro tempore, e al Controparte_5 , in persona del legale Rappresentante pro tempore, ognuna per quanto di spettanza, la cancellazione delle ipoteche legali iscritte di cui al capo 17 della narrativa della citazione, con restrizione del gravame ipotecario limitatamente agli immobili che, a seguito della pronuncia di divisione, perverranno in proprietà esclusiva a CP_1 ; - ordinare all'Agenzia del Territorio-Conservatore dei Registri Immobiliari competente, la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni immobili che, a seguito della pronuncia di divisione, perverranno in proprietà esclusiva a Parte_1 , con esonero da responsabilità;

- nel caso di avvenuto pignoramento immobiliare ad istanza Controparte_6 , in persona del legale Rappresentante pro tempore, e/o del Controparte_5 , in persona del legale Rappresentante pro tempore, ognuna per quanto di spettanza, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento stesso sui beni immobili che, a seguito della pronuncia di divisione, perverranno in proprietà esclusiva a Parte_1 , all'Agenzia del Territorio-Conservatore dei Registri Immobiliari competente, con esonero da responsabilità;

- condannare CP_1 al pagamento delle spese relative alla riduzione delle ipoteche e cancellazione della trascrizione dell'eventuale pignoramento immobiliare;

- in ogni caso ordinare all'Agenzia del Territorio-Conservatore dei Registri Immobiliari competente, la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da responsabilità;

- condannare i convenuti che si oppongono all'accoglimento delle domande proposte, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice”.

Per parte convenuta, Sig.ra CP_1 “in via preliminare accertare la non genuinità del testamento olografo disconosciuto da parte convenuta ex art 214 c.p.c., per effetto rigettare le domande di parte attrice;

2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di cui sopra accertare e dichiarare l'invalidità del testamento olografo per incapacità del testatore ex art. 591 cod. civ. e per captazione da parte di Parte_1 ex art. 624 cod. civ., qualora venisse accertata e dichiarata la captazione da parte della Sig.ra Parte_1 nei confronti del de cuius dichiarare l'indegnità a succedere di parte attrice ex art 463 cod civ;

3. per effetto rigettare le domande di parte attrice e dichiarare aperta la successione ab

intestato con ogni effetto di legge della Sig.ra Persona_1 e del Sig. Persona_2

4. disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi; tale divisione dovrà riguardare l'intero asse ereditario come loro pervenuto da Persona_1 e da ... Per_2 e la somma di Euro 30.000,00 o di quella maggior somma che verrà accertata, somma ricevuta dall'attrice in data 16 luglio 2010 con obbligo di collazione, la somma di Euro 35.124,32 percepita dalla Sig.ra CP_2 dal giugno 2008 al dicembre 2013 con l'obbligo di collazione;
5. ordinare ai coeredi di rendere il conto dei frutti civili percetti dall'apertura della successione della Sig.ra Persona_1 e del Sig. Persona_2 all'attualità del compendio immobiliare costituente gli assi ereditari relativamente agli immobili occupati;
6. rigettare la domanda relativa all'esistenza del contratto di comodato disposto dal de cuius in favore di Parte_1 ;
7. condannare parte attrice spese di lite, in caso di opposizione all'accoglimento delle eccezioni svolte, in favore di parte convenuta”.

Per parte convenuta, Sig.ra CP_2 “Voglia dichiarare aperta la successione del Sig. Persona_2 deceduto a Roma il 31/08/13;

In via principale, voglia dichiarare la nullità e l'inefficacia del testamento olografo asseritamente redatto dal Sig. Persona_2 il 15/01/13, pubblicato per atto Notaio Per_3 il 14/01/14, Rep. 40118, stante l'esplicito disconoscimento della scheda testamentaria effettuato dalla Sig.ra CP_2

In subordine, voglia annullare detto testamento, perché redatto da soggetto incapace di intendere e di volere, ovvero perché la volontà testamentaria era stata captata artificiosamente e, in tale ultimo caso, voglia dichiarare l'indegnità a succedere della Sig.ra Parte_1 ex art. 463 c.c., n. 4.

Voglia altresì disporre la collazione delle donazioni in denaro di cui ha beneficiato la Sig.ra Parte_1 e segnatamente della somma di € 30.000,00, portata dall'assegno Bancario n. 0726270100-10 del Controparte_5 a firma del Sig. Persona_2 nonché delle somme relative ai contratti di locazione stipulati dal Sig. Persona_2 con il Sig. Controparte_7 con il Sig. Controparte_8 e con la CP_9 aventi ad oggetto i locali commerciali di Via Orti della Farnesina 38/B e 36/A, che risulteranno essere state incassate dalla medesima sino al giorno della morte del Sig. Persona_2 nonché delle ulteriori donazioni che risulteranno dalla documentazione bancaria riferibile al Sig. Persona_2

Voglia quindi dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del Sig. Persona_2 e voglia disporre la divisione dell'asse ereditario secondo le quote di legge ovvero, se valido, secondo testamento, mediante assegnazione in proprietà esclusiva alle Sigg.re CP_2, CP_1 e Parte_1 dei beni mobili ed immobili corrispondenti al valore delle rispettive quote, liberi da pesi, vincoli e gravami, tenuto conto, con riferimento ai beni immobili, della richiesta della Sig.ra CP_2 ai sensi dell'art. 718 c.c..

Voglia ordinare alle Sig.re Pt_1 e CP_1 di rendere il conto dell'utilizzo esclusivo dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, così come descritto nel corpo del presente atto e nell'atto introduttivo, condannandole al versamento, in favore della Sig.ra CP_2 dell'indennità di occupazione relativa ai beni immobili da ciascuna utilizzati, a far data dalla morte del Sig. Persona_2

Voglia disporre la restrizione delle iscrizioni ipotecarie in favore del Controparte_5 [...] di Controparte_5 e dell'Avv. Donatella Franzini, presenti sugli immobili di Via di Torrevecchia/Via V. Viara de Ricci 1 e sugli immobili di Via Orti della Farnesina, sui beni immobili che, all'esito del presente giudizio, saranno assegnati in proprietà esclusiva alla Sig.ra CP_1 condannando quest'ultima al pagamento delle eventuali spese che si rendessero necessarie, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Voglia ordinare alla Conservatoria dei RR.II. competente di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità”.

Per parte convenuta, Sig.ri CP_3 e CP_4 “dichiarare aperta la successione della Sig.ra Persona_1 deceduta a Roma il 20/05/08;

Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria della Sig.ra Persona_1 mediante divisione dell'asse ereditario secondo le quote di legge;

Ordinare alle Sig.re Pt_1 e CP_1 di rendere il conto dell'utilizzo delle somme depositate sul conto corrente n. 63598703 in essere presso Org_2, Agenzia 39 di Roma, cointestato alle sole Sigg.re CP_1, Pt_1 e CP_2

Assegnare in proprietà esclusiva ai Sigg.ri CP_3 e CP_4 i beni mobili ed immobili corrispondenti al valore delle rispettive quote, liberi da pesi, vincoli e gravami, tenuto conto, con riferimento ai beni immobili, della richiesta effettuata dai medesimi ai sensi dell'art. 718 c.c..

Disporre la restrizione delle iscrizioni ipotecarie in favore del Controparte_5 di Controparte_5 e dell'Avv. Donatella Franzini presenti sugli immobili di Via di

Torrevecchia/Via V. Viara de Ricci 1 sui soli beni immobili che, all'esito del presente giudizio, saranno assegnati in proprietà esclusiva alla Sig.ra CP_1 condannando quest'ultima al pagamento delle eventuali spese che si rendessero necessarie, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Ordinare alla Conservatoria dei RR.II. competente di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità".

FATTO E DIRITTO.

La presente controversia ha ad oggetto due successioni: quella di Persona_1 deceduta in data 20.05.2008, senza lasciare testamento, e quella del di lei coniuge, Persona_2 deceduto il 31.08.2013, lasciando testamento olografo datato 15.01.2013.

Il giudizio è stato instaurato da Parte_1 figlia dei defunti Persona_1 e Per_2 [...] nonché erede testamentaria di quest'ultimo, nei confronti di: CP_1 e CP_2 sorelle dell'attrice Pt_1, figlie dei defunti Persona_1 e Persona_2 CP_3 e CP_4 quali figli di CP_2 succeduti per rappresentazione nell'eredità della nonna Persona_1 a seguito della rinuncia espressa da parte della madre; nonché nei confronti del Controparte_5 ed Controparte_5 citati ex art. 1113 c.c., quali creditori ipotecari di CP_1 con garanzia su immobili oggetto delle presenti successioni.

L'attrice ha chiesto di dichiarare aperte le successioni, rispettivamente, di Persona_1 e Persona_2 e, previo accertamento della validità ed efficacia del testamento olografo del 15.01.2013 da quest'ultimo redatto, procedere alla divisione dei relativi assi ereditari; inoltre, ha chiesto di ordinare ai convenuti coeredi di rendere il conto dei frutti civili, condannandoli alla restituzione di quelli percepiti; l'attrice precisava, infine, come gli eredi, compresi i nipoti della *de cuius* Persona_1 succeduti per rappresentazione limitatamente alla successione della stessa, occupavano in via esclusiva alcuni tra gli immobili ricaduti in successione, senza corrispondere alcunché alla massa ereditaria, chiedendone la condanna anche al pagamento di una correlativa indennità.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti CP_1 CP_2 CP_3 e CP_4 non contestando la domanda attrice in ordine all'apertura delle successioni ed al conseguente scioglimento delle comunioni ereditarie.

Le sole convenute CP_1 e CP_2 disconoscendo la scheda testamentaria del proprio

padre defunto, ne chiedevano in via riconvenzionale la dichiarazione di nullità o l'annullamento ex artt. 591 e 624 c.c., contestando in primo luogo la non autenticità della scrittura e della sottoscrizione, e, in subordine, la incapacità del *de cuius* a validamente testare, a causa dello stato di malattia da cui era affetto o, comunque, dello stato di sudditanza psicologica nel quale si trovava nei confronti dell'attrice. Chiedevano, di conseguenza, dichiararsi l'indegnità a succedere ex art. 463, n. 4 c.c. della sig.ra **Parte_1**

Ai fini della ricostruzione del *relictum*, la convenuta **CP_2** chiedeva, inoltre, che fosse disposta la collazione delle donazioni di cui aveva beneficiato **Parte_1** per € 30.000,00 (assegno Bancario n. 0726270100-10 del **Controparte_5** a firma di **Persona_2** , nonché delle somme relative ai contratti di locazione stipulati da **Persona_2** con **[...]** **CP_7** **Controparte_8** e **CP_9** aventi ad oggetto i locali commerciali di Via Orti della Farnesina 36/A e 38/B, incassate esclusivamente dall'attrice sino al giorno della morte del padre.

CP_2 chiedeva, altresì, di ordinare il rendimento del conto, da parte di **Pt_1** e **CP_1** **[...]** dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario ed occupati in via esclusiva dalle stesse, chiedendo la condanna al versamento in suo favore, pro quota, di una indennità per l'occupazione esclusiva degli immobili in comunione dall'apertura della successione.

I convenuti **CP_3** e **CP_10** invece, contestando di non aver mai occupato gli immobili caduti in successione ed opponendosi, pertanto, all'avversa domanda di indennità di occupazione, sostenevano a loro volta che **CP_1** per il tramite della **Org_3** aveva occupato senza titolo alcuni immobili caduti in successione (il locale commerciale di Via di Torvecchia n. 336 e l'appartamento di Via Viara de Ricci int. 12) e, pertanto, hanno chiesto la condanna della stessa al pagamento, a favore della massa, dell'indennizzo per l'occupazione, a fronte della sentenza del Tribunale di Roma (n. 3205/2017) che aveva dichiarato la nullità dei contratti di locazione di tali immobili, sottoscritti ad agosto 2013, tra **Persona_2** e **Org_3** per apocrifia della sottoscrizione del *de cuius*.

La causa veniva istruita tramite CTU grafica, depositata il 31.08.2017, sul testamento olografo di **Persona_2** venivano poi ammesse prove testimoniali ed interrogatori formali, relativamente all'occupazione senza titolo degli immobili, e veniva disposto ordine di esibizione documentale a carico del **Controparte_5** .

Escusse le testimonianze alle udienze del 15.6.2018 e del 13.7.2018, nonché esperito l'interrogatorio formale dell'attrice **Parte_1** , all'udienza del 22.2.2019 (non comparse,

invece, per l'interpello loro deferito, le convenute **CP_1** e **CP_2**, il GI disponeva ulteriore CTU estimativa sugli immobili caduti in successione, perizia poi depositata il 28.01.2020.

All'esito della CTU, il G.I. evidenziava come dagli accertamenti tecnici svolti, emergeva una seria problematica di ostacolo alla divisione dell'eredità **Per_1** ovvero la presenza di abusi edilizi o irregolarità su alcuni immobili, segnatamente quelli siti in Via Viara De Ricci. Il GI, pertanto, invitava le parti a prendere posizione sulla questione della inammissibilità o improcedibilità della divisione – alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione (SU n. 25021 del 7.10.2019), a causa delle suddette irregolarità urbanistiche, invitandole, nello specifico, a esplicitare la loro volontà di procedere o meno all'eventuale divisione parziale dell'asse ereditario, escludendo gli immobili irregolari, ovvero, in alternativa, a procedere alla sanatoria, condono o all'eliminazione delle predette irregolarità.

All'udienza del 4.12.2020 le parti manifestavano la loro volontà di procedere alla divisione dell'intero asse ereditario, previa regolarizzazione degli immobili abusivi; la causa veniva due volte rinviata a tali fini.

All'udienza del 21.09.2021, il GI prendeva atto, come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, dell'impossibilità per le medesime, allo stato attuale, di addivenire ad una soluzione consensuale della vicenda e, nello specifico, alla regolarizzazione tramite tecnico di fiducia, delle irregolarità rilevate dal CTU e, pertanto, fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 26.11.2021 – svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 221 L. 77/20 – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Le domande vanno esaminate nei seguenti termini:

A) *Sull'apertura della successione di **Persona_1** e **Persona_2** nonché sulle domande di invalidità del testamento olografo.*

Come sopra esposto, nel presente giudizio si dibatte della successione e la divisione del patrimonio ereditario di **Persona_1** deceduta in data 20.05.2008, *ab intestato*, nonché del di lei coniuge, **Persona_2** deceduto il 31.08.2013, con testamento olografo del 15.01.2013, in cui lo stesso ha lasciato la propria quota disponibile all'odierna attrice, **Pt_1**

[...]

Per quanto riguarda la prima successione, non vi è alcuna discussione o contestazione tra le

parti, né in ordine al fatto che si tratti di successione legittima, né in ordine alla individuazione degli eredi e delle rispettive quote.

Risulta infatti, *per tabulas*, che alla data dell'apertura della prima successione la famiglia della sig.ra **Per_1** era composta dal coniuge, **Persona_2** e dalle tre figlie **CP_2**, **CP_1** e **Parte_1**.

Successivamente, con atto notarile (Notaio **Persona_4** Rep. n. 264491, Racc. 29030), **CP_2** [...] rinunciava espressamente all'eredità della *de cuius*, ed a lei subentravano per rappresentazione i figli **CP_3** e **CP_4** che accettavano l'eredità della nonna [...] **Per_1** i suddetti eredi provvedevano ad inoltrare la dichiarazione di successione di **Persona_1** presso l' **Organizzazione_4**, il 18.11.2008.

Deve dichiararsi, quindi, l'apertura della successione di **Persona_1** *ab intestato*, accertando la qualità di eredi, ai sensi dell'art. 581 c.c., in capo a **Persona_2** per la quota di 3/9, **Parte_1** e **CP_1** per la quota di 2/9 ognuna, nonché **CP_3** e **CP_4** [...] per la quota di 1/9 ciascuno (essendo subentrati per rappresentazione nei 2/9 spettanti alla madre rinunciante **CP_2**).

Con riferimento alla seconda successione, ovvero quella di **Persona_2** la famiglia del *de cuius* al momento del decesso, era composta dalle sole tre figlie **CP_2**, **CP_1** e **Parte_1** tutte e tre accettanti (anche solo implicitamente, a fronte delle domande svolte in questa sede).

Dal momento che, in questo caso, è presente un testamento olografo, datato 15.1.2013, e pubblicato in data 14.01.2014 – nel quale il *de cuius* lasciava alla figlia **Parte_1** l'intera quota disponibile del proprio patrimonio – al fine di individuare le quote spettanti a ciascun erede, occorre esaminare le domande di nullità o, in subordine, di annullamento del predetto testamento, proposte dalle convenute.

Per quanto riguarda la nullità per assunta apocrifia del testamento, gli accertamenti peritali eseguiti in corso di causa hanno verificato e confermato la genuinità della scrittura e sottoscrizione e la sua attribuibilità al defunto **Persona_2** del testamento olografo da questi redatto in data 15.1.2013 e pubblicato in data 14.01.2014.

Preliminarmente si deve affermare la piena validità, dal punto di vista formale e giuridico, della consulenza tecnica espletata, ritenendo in questa sede assolutamente condivisibili le conclusioni a cui la stessa è pervenuta, prive di vizi logici e tecnici, tramite un'accurata e

completa indagine delle scritture e degli atti di causa.

In particolare, la CTU ha, in primo luogo, analizzato e descritto le caratteristiche del testamento olografo impugnato, sia nella sua interezza, sia nei singoli elementi di carattere prettamente grafico e simbolico, come di carattere scritturale, rilevandone la interna coerenza e la corrispondenza tra il corpo del testo e la sottoscrizione e, ravvisandone, sotto questo profilo, la genuinità, per così dire, intrinseca.

In secondo luogo, ha esaminato la corrispondenza del testamento olografo con le scritture di comparazione indicate, verificandone l'assoluta omogeneità grafica.

La CTU evidenzia, inoltre, come lo stesso stato di salute di *Persona_2* (paziente con importante malattia oncologica come emerso in atti) non ha determinato patologie correlate o che abbiano potuto influenzare il gesto grafico. Non si rileva, poi, alcun elemento di artificio, né alcuna destrutturazione del tracciato grafico nella scheda testamentaria in verifica, tale da poter far desumere l'invalidità dello stesso, restando in secondo piano le limitate discordanze grafiche che attengono, invece, alla variabilità di scrittura di ogni soggetto, riconducendo ad una stessa mano tratti pur non identici o sovrapponibili.

Le conclusioni del CTU – oltre che corrette da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici – non risultano adeguatamente contrastate dalle osservazioni e contestazioni mosse dalle difese delle convenute e dai rispettivi CTP.

In particolare, a proposito dell'accento posto dai CTP delle difese di *CP_1* e *CP_2* sulle rilevanti differenze tra la scrittura comparativa del 2011 (lettera autografa di *Per_2* [...] ed il testamento di due anni successivo, si rileva come, in primo luogo, si tratta di una soltanto delle scritture comparative a disposizione del CTU; inoltre, quanto all'asserita impossibilità che, nel corso di due anni, la grafia del *de cuius* fosse migliorata, viste anche le sue condizioni patologiche, si richiama quanto detto sopra a proposito del fatto che la consulente ha escluso l'incidenza delle documentate condizioni di salute del sig. *Per_2* sul suo segno grafico; inoltre, si evidenzia che, da un esame *ictu oculi* dei due testi, il primo non appare per la verità particolarmente disordinato e non presenta errori, e la diversità di stile e di stesura è ben spiegabile con la presumibile e verosimile maggiore attenzione che un soggetto pone nella redazione di un testamento, vista la sua importanza; con specifico riferimento alla rilevata differenza nella direzione della scrittura e, in particolare, nel “rispetto del rigo”, è facile replicare che, mentre il foglio su cui è stato scritto il testamento era a righe, quello su cui è scritta la lettera era bianco, risultando pertanto del tutto naturale

che le linee di scrittura non fossero perfettamente dritte (e, comunque, appaiono decisamente ordinate e ben orientate, soprattutto nella prima metà).

Si deve, in conclusione, escludere la falsità del testamento olografo datato 15.1.2013 e pubblicato il 14.1.2014 a ministero Notaio *Per_3* (Rep. n. 40118 e Racc. 15583), da attribuirsi al defunto *Persona_2*

Quanto all'accertamento della capacità a testare del *de cuius*, anche tale motivo di impugnazione del testamento deve essere disatteso, in quanto infondato e privo di riscontri probatori.

In particolare, le difese delle convenute *CP_2* e *CP_1* hanno assunto l'invalidità del testamento sotto due profili alternativi: quello della vera e propria incapacità naturale e quello della "sudditanza psicologica" di *Persona_2* nei confronti dell'attrice, *Parte_1*

L'incapacità naturale che determina l'annullabilità del testamento, secondo una giurisprudenza assolutamente consolidata, *«postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi»* (Cass. n. n. 10571 del 24/10/1998; n. 15480 del 06/12/2001; n. 1444 del 30/01/2003 – che addirittura fa riferimento al fatto che il testatore dovrebbe trovarsi in condizioni analoghe a quelle che ne legittimerebbero l'interdizione, con il concorso del requisito dell'abitudine – n. 9081 del 15/04/2010; n. 27351 del 23/12/2014; n. 3934 del 19/02/2018).

La *ratio* di questo maggior rigore nel valutare l'incapacità a testare, rispetto a quella naturale richiesta per gli atti *inter vivos* risiede sia nella considerazione per cui il testamento non può recare un pregiudizio patrimoniale in vita al testatore, sia nel *favor testamenti* e nel fatto che la disposizione di ultima volontà richiede, normalmente una minore capacità di intendere, non essendo particolarmente complessa (decidere a chi devolvere il proprio patrimonio o parte di esso, non è scelta estremamente difficile).

La medesima giurisprudenza ha chiarito che l'onere di dimostrare lo stato di incapacità al momento del testamento grava su chi agisce per l'annullamento; se poi risulta dimostrata un'incapacità permanente, sarà onere di chi vuole affermare la validità dell'atto dimostrare che sia stato redatto in un intervallo di lucidità (oltre alle massime sopra citate del 1998, 2014

e 2108, v. Cass. sez. 2, n. 9508 del 6/05/2005; n. 25053 del 10/10/2018 e n. 26873 del 22/10/2019).

Nella specie, *Persona_2* come emerge dalle cartelle cliniche in atti, era affetto da grave malattia oncologica recidivante, malattia che tuttavia non appare di per sé idonea ad influire sulla capacità di testare, ovvero non si pone quale antecedente di intensità tale da tradursi in una debolezza mentale, tenuto conto che la grave patologia aveva colpito una parte del corpo (la vescica), che non è certo idonea ad influire sulle capacità cognitive o intellettive.

Infatti, dall'esame delle cartelle cliniche prodotte in atti non emerge alcun profilo di invalidità risalente all'epoca di redazione del testamento: le cartelle e la relativa documentazione riguardano ricoveri ed interventi per problematiche oncologiche, che non necessariamente avrebbero potuto incidere sulla sfera cognitiva, intellettiva o volitiva del soggetto; anzi, non vi è alcun riscontro di un qualunque sintomo di demenza o decadimento cognitivo (quale, ad esempio, il disorientamento spazio-temporale, il mancato riconoscimento di soggetti o luoghi noti, amnesie, difficoltà di eloquio o simili).

Ad analoga conclusione si perviene anche esaminando i documenti presenti in atti che evidenziano l'attivazione da parte del legale dell'odierna attrice della procedura per l'amministrazione di sostegno di *Persona_2* procedura di cui, peraltro, non emergono gli esiti finali. La richiesta di amministrazione di sostegno per *Persona_2* infatti, nulla prova circa l'effettiva capacità di testare dello stesso, tenuto conto del fatto che l'esigenza di aprire una simile procedura può ben derivare anche soltanto da infermità di natura fisica, che impedisca o renda estremamente difficile al soggetto beneficiario di attendere pienamente ai propri bisogni quotidiani e di gestione del patrimonio.

Ancora, la scheda testamentaria contiene disposizioni lucide, razionali, precise e coerenti, che denotano una piena padronanza delle facoltà cognitive ed intellettive del redattore ed una chiara consapevolezza delle determinazioni ivi inserite; perciò, una volta escluse la contraffazione ed accertata la paternità di *Persona_2* tali caratteristiche possono essere ricondotte ed attribuite al *de cuius*, traendone così un ulteriore elemento per desumere che quest'ultimo fosse pienamente capace d'intendere e volere al momento della redazione dell'atto di ultima volontà.

Tutti questi elementi portano ad escludere in radice anche solo un principio di prova in ordine ad una infermità che potesse incidere sulla capacità naturale del *de cuius*, rendendo superfluo un eventuale accertamento del profilo tramite CTU medico-psichiatrica, che, in

assenza di supporto oggettivo, si sarebbe rivelata esplorativa.

Sebbene l'esclusione di una incapacità a testare non precluda, in astratto, la possibilità che vi sia stata una circonvenzione o una captazione della volontà del testatore da parte di terzi, è pur vero che, comunque, la rilevata assenza di una infermità mentale del *de cuius* rende più onerosa la prova di una sua eventuale circonvenzione, eliminando uno degli elementi presuntivi idonei a dimostrare la suggestionabilità del soggetto.

In tema di captazione della volontà del testatore, invero, la giurisprudenza ha chiarito che, per configurarla *“non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata”*, aggiungendo, peraltro, che, *“la relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore”* (Cass. sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018; conformi n. 824 del 16/01/2014, n. 14011 del 28/05/2008 e n. 6396 del 22/04/2003).

In conclusione, per poter affermare la rilevanza del dedotto stato di sudditanza psicologica del *de cuius* nei confronti della odierna attrice, le convenute avrebbero dovuto fornire la prova o di uno stato di incapacità mentale vera e propria di Persona_2 (non ravvisabile dagli atti del presente giudizio), oppure di un suo stato di debolezza e minorazione mentale – pur non integrante una vera e propria infermità – che fosse stato, però, sfruttato a proprio favore da parte di Parte_1 per piegare la libera determinazione del *de cuius* e costringerlo ad effettuare le disposizioni testamentarie di cui alla scheda olografa del 15.1.2013, in questa sede impugnata, con un vero e proprio rapporto di causa/effetto tra l'attività captatoria e le disposizioni testamentarie (in ipotesi) diverse dalla reale ed originaria volontà del *de cuius*.

Si ricorda, infatti, che la migliore dottrina e la giurisprudenza pressoché unanime, riconducono la fattispecie della captazione della volontà del testatore, nell'ambito della figura del dolo ex art. 624 c.c.; da ciò discende che non possono assumere rilevanza giuridica sul punto le condotte di mero avvicinamento, maggiore frequentazione, adulazione, cura, ove pure siano dettate non da affetto o dal legame parentale, ma solo dallo scopo ultimo di ottenere favori in vista della successione; tali condotte, per quanto moralmente e socialmente

non encomiabili, non possono assumere rilievo giuridico finché non si tramutino in azioni dirette a distorcere la percezione della realtà del *de cuius* e ad indirizzare la sua volontà (ad esempio, mettendo in cattiva luce gli altri potenziali successori, facendogli credere che non lo amano, che voglio sono i suoi beni o che addirittura glieli vogliono sottrarre; isolando il testatore e sottraendolo alle possibilità di frequentazione con gli altri parenti).

Orbene, nel presente giudizio è evidente come non solo dalle risultanze documentali, ma dalle stesse allegazioni in fatto delle convenute, non emergono circostanze tali da provare un approfittamento dell'eventuale stato di incapacità o soggezione del *de cuius* da parte della beneficiaria della disposizione testamentaria; sono le stesse parti, invero, che parlano genericamente di uno stato di "sudditanza psicologica" in cui il sig. Persona_2 si sarebbe trovato nei confronti della figlia Pt_1 negli ultimi anni di vita e di un atteggiamento di quest'ultima volto ad accentrare, più che altro, la gestione del patrimonio paterno, senza però indicare alcuna specifica condotta attiva da parte dell'attrice, di consapevole approfittamento di tale (asserito) stato di soggezione idoneo a coartare ed influenzare effettivamente la capacità di testare.

In base a tutte le considerazioni sopra esposte, non può che confermarsi la decisione del GI di escludere l'ammissione di tutte le prove orali richieste dalle convenute Per_2 (e reiterate, ancora, in sede di precisazione delle conclusioni), correttamente ritenute inammissibili.

Infatti, quanto ai capitoli di prova relativi al presunto stato di incapacità naturale, si ritiene che le condizioni di salute di un soggetto non possano essere dimostrate per via testimoniale (tanto è vero che la maggior parte dei capitoli articolati sul punto, contengono valutazioni), soprattutto a fronte di contrarie risultanze documentali; quanto alle prove orali relative alla ipotizzata captazione, le stesse, per come formulate, risultano irrilevanti, atteso che, come detto, in assenza di una preliminare allegazione di condotte attive imputabili alla sig.ra Pt_1 [...] sono rivolte, tutt'al più, a dimostrare una presunta volontà del *de cuius* Persona_2 diversa da quella espressa nel testamento (e manifestata, peraltro, in periodi antecedenti alla sua redazione), e potrebbero quindi, a tutto voler concedere, ingenerare un sospetto, ma mai fornire la prova piena della circonvenzione, per come sopra delineata.

La domanda delle convenute deve essere, conclusivamente, rigettata, sotto entrambi i profili dedotti di invalidità; è poi evidente che, una volta esclusa qualsiasi ipotesi di nullità o annullabilità del testamento e, soprattutto, di dolo o captazione da parte della sig.ra Pt_1

[...] viene meno anche il fondamento della conseguente domanda di indegnità a succedere

ex art. 463 n. 4 c.c..

Deve dichiararsi, quindi, l'apertura della successione di **Persona_2** sulla base del testamento olografo del 15.1.2013 e pubblicato il 14.1.2014, accertando la qualità di eredi in capo a **Parte_1** per una quota complessiva di 5/9 (pari alla quota disponibile di 1/3 più quella di legittima), **CP_1** e **CP_2** per la quota di 2/9 ciascuna.

*B) Sulla divisione dei patrimoni ereditari di **Persona_1** e **Persona_2***

Per quanto riguarda la domanda di divisione dei due assi ereditari, deve rilevarsi come non possa disporsi in questa sede lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione. Come già rilevato in corso di giudizio e sottoposto alle parti (anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c.) dalla relazione peritale estimativa dell'Ing. **Per_5**, risultano, in relazione ad alcuni immobili siti in Roma, Via Viara De Ricci, le seguenti irregolarità (pagg. 13 e ss. della relazione depositata il 27.01.2020):

*“- **ALLOGGIO interno 6-7 cat. A2 sub.11-12 piano secondo.***

*Gli attuali occupanti - famiglia **CP_2** – **hanno riunito due alloggi, alloggio interno 6 e alloggio interno 7, senza richiedere una autorizzazione preventiva al Comune e senza aver effettuato la relativa rettifica catastale. Le modifiche effettuate sono consistite nella chiusura della porta d'ingresso dell'appartamento interno 6, la demolizione di un tramezzo interno, l'apertura di una porta per collegare le due unità, la trasformazione del vano cucina interno 6 in camera da letto, la modifica degli impianti ove ritenuta necessaria. Trattandosi di variazione pregressa, andrà richiesta la “sanatoria” per l'abuso e successivamente effettuata la variazione catastale. [...]***

*- **Locale magazzino cat. C2 via Viara De Ricci 1 A sub.18 piano interrato, superficie mq.381 [...]** Un problema, anche se di ovvia soluzione, è quello dell'esistenza di **una piccola unità immobiliare indipendente**, a confine con la centrale termica, non figurante nella planimetria catastale. Si tratta di **un'opera palesemente abusiva**, di cui è difficile comprendere la destinazione e lo scopo, che non può in alcun modo entrare nella valutazione attuale visto che la sua esistenza non modificherebbe in alcun modo il valore del locale, anzi ne ostacolerebbe una futura destinazione ad autorimessa. Se ne consiglia pertanto **l'abbattimento, sia pure parziale – d'altronde obbligatorio a termini di normativa comunale** - con spesa facente parte del costo complessivo di restauro del locale” (le evidenziazioni in grassetto sono nostre ndr).*

Posto che i rilievi del CTU non sono stati contestati dalle parti e che, peraltro, discendono da corretti ed accurati sopralluoghi e sono riscontrati anche dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che le irregolarità riscontrate e sopra riportate siano ostative alla divisione degli immobili, trattandosi di abusi o difformità non sanabili con semplici variazioni catastali, rientrando nella fattispecie di cui agli artt. 46, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e 40, comma 2, L. n. 47/1985.

Ciò vale sicuramente per quanto riguarda il locale magazzino censito al subalterno 18, ove è presente un vero e proprio manufatto abusivo e, quindi, una nuova costruzione, realizzata in totale assenza di titolo abilitativo; tanto è vero che il CTU ha indicato, quale unico rimedio possibile, quello della demolizione del manufatto; la rilevata difformità rispetto alla planimetria catastale, invero, costituisce soltanto la ovvia conseguenza dell'abusività del manufatto, che, in quanto realizzato senza titolo, non risulta chiaramente rappresentato nella planimetria.

Ad analoghe conclusioni deve poi giungersi per i due alloggi di cui agli interni 6 e 7, che sono stati riuniti in un unico appartamento; in questo caso, si verifica una totale difformità rispetto al titolo abilitativo (rilasciato per la realizzazione di due distinte unità abitative), che travalica sicuramente la soglia della mera irregolarità o difformità parziale (sui cui confini e nozioni si richiama la sentenza della Cass. sez. 2, n. 11659 del 14/05/2018, nonché le Sezioni Unite n. 8230 del 22/03/2019).

Secondo i principi interpretativi cristallizzati dalla Sentenza delle Sezioni Unite n. 25021 del 7 ottobre 2019, l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 46, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985, dettata per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, è stata estesa anche agli atti di divisione, sia quelli consensuali, sia quelli disposti giudizialmente, statuendo che *«quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso [...], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale»*.

Il fatto che l'immobile abusivo sia solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione, che

può essere derogato soltanto con il consenso di tutti i coeredi (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).

Le Sezioni Unite citate (n. 25021/2019), in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno peraltro precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: *«nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»*).

Nella specie, tuttavia, nonostante nel corso del processo siano state ripetutamente sollecitate le parti a regolarizzare le difformità urbanistiche in oggetto, ad oggi permangono gli abusi riscontrati e non si rilevano domande, esplicite e puntuali, provenienti anche da un solo erede, di divisione parziale dell'asse ereditario espunti gli immobili abusivi.

Anzi, a fronte del primo rilievo da parte del Giudice sulle problematiche urbanistiche (ordinanza riservata del 9.10.2020), tutte le parti hanno espressamente richiesto la divisione dell'intero asse ereditario (si veda il verbale dell'udienza 4.12.2020), chiedendo, allo scopo, rinvio per consentire di procedere alla sanatoria e regolarizzazione degli abusi; tale volontà è stata ribadita sia nella successiva udienza del 30.03.2021 (ove le parti chiedevano un ulteriore rinvio per le pratiche edilizie), sia nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 26.09.2021 (ove, invece, si dava atto del fatto che il tentativo di sanatoria o regolarizzazione non era andato a buon fine), sia, infine, nelle conclusioni precisate per l'udienza del 26.11.2021, ove alcune parti hanno esplicitamente richiesto e ribadito la volontà di divisione di tutti gli immobili caduti in successione, mentre altre si sono limitate a richiamare le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi, nei quali, chiaramente, la divisione era richiesta sull'intero asse; nessuno ha quindi formulato domanda di divisione parziale, con esclusione degli immobili abusivi.

Ne consegue che i riscontrati abusi edilizi sono idonei a rendere un'eventuale vendita nulla e, dunque, ad impedire la divisione dei beni, comportando la dichiarazione di improcedibilità della domanda di divisione ereditaria proposta in questa sede dalle parti in causa.

Con l'ulteriore precisazione che l'improcedibilità colpisce entrambe le divisioni, dal

momento che gli immobili di Via Viara De Ricci, interessati dagli abusi edilizi, rientrano negli assi ereditari di tutti e due i defunti, in quanto in vita erano in comproprietà al 50% tra i coniugi *Persona_1* e *Persona_2* e, inoltre, la quota di comproprietà della prima è poi confluita, pro quota, nell'asse del secondo.

Ovviamente, una volta ritenuta la improcedibilità della divisione, restano assorbite e non possono essere decise tutte le domande accessorie alla divisione, quali le domande reciproche di rendiconto della gestione dei beni comuni, e di imputazione a collazione delle donazioni ricevute in vita da alcune eredi.

Infatti, come peraltro si evince chiaramente dalle norme di cui agli artt. 723 e 724 c.c., si tratta di operazioni strettamente inerenti alla divisione e ad essa accessorie.

Per quanto riguarda la domanda di collazione, infatti, tale istituto è previsto esclusivamente come una fase della divisione ereditaria, non avendo autonomia al di fuori della domanda di scioglimento della comunione (così Cass. sez. 1, n. 18054 dell'8/09/2004 e sez. 2, n. 10478 del 21/05/2015).

Quanto alle domande di rendiconto e restituzione di frutti percepiti sui beni comuni, sebbene ne sia stata affermata anche la proponibilità in via autonoma, tuttavia ove inserite nell'ambito di un giudizio di divisione, le stesse si inseriscono nella fase dell'individuazione e quantificazione dell'asse ereditario e della determinazione delle rispettive quote, come espressamente stabilito dagli artt. 723 e 725 c.c.; del resto, nel caso di specie, è sufficiente esaminare la formulazione delle rispettive domande, che includono anche la richiesta di tenere conto delle passività ereditarie, per rendersi conto che le stesse non possono essere decise autonomamente rispetto alla pronuncia di divisione; infatti, proprio la richiesta di includere nei conteggi anche le passività ereditarie, dimostra che le domande di rendimento del conto e di restituzione dei frutti sono state proposte al solo scopo di determinare correttamente il valore dell'asse e delle quote spettanti a ciascun erede nell'ambito della divisione, e non già come domande autonome di risarcimento o indennizzo.

Spese di lite.

Per quanto riguarda le spese di lite, considerando che sulle domande principali di apertura della successione e di accertamento della qualità di eredi e delle rispettive quote non vi è stata contestazione tra le parti costituite, che, per il resto, la domanda di divisione dei due assi

ereditari relativi alle successioni di *Persona_1* e *Persona_2* (anch'essa, peraltro, non opposta da nessuno) è stata decisa in rito, per problematiche oggettive legate agli immobili, ne risulta che le uniche domande in ordine alle quali si può ravvisare una soccombenza, sono quelle proposte dalle convenute *CP_2* e *CP_1* di nullità o annullamento del testamento e di conseguente indegnità a succedere, tutte rigettate.

Pertanto, in base al criterio della soccombenza parziale, le due convenute debbono essere condannate a rimborsare all'attrice le spese di lite, nella misura di un terzo, compensando i restanti due terzi tra le parti; deve invece essere disposta la compensazione integrale tra l'attrice ed i convenuti *CP_3* e *CP_4*.

La misura è liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 13.380,00 (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per quella introduttiva, € 5.400,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge e, quindi, operata la compensazione, in € 4.460,00.

In base ai medesimi criteri, le spese della CTU grafologica devono essere poste definitivamente a carico delle convenute *CP_1* e *CP_2* risultate interamente soccombenti sulle domande per le quali l'attività peritale è stata svolta; quanto, invece, alla CTU estimativa, relativa alla domanda di divisione, i compensi e le spese già liquidati devono essere posti definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in quote uguali per ciascuna di esse, non potendosi, per tale domanda, ravvisare alcuna soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 6308/2014, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:

- dichiara aperta la successione di *Persona_1* deceduta in data 20.05.2008;
- dichiara che gli eredi legittimi della *de cuius*, *Persona_1* sono *Persona_2* per la quota di 3/9, *Parte_1* per la quota di 2/9, *CP_1* per la quota di 2/9, *CP_3* per la quota di 1/9 e *CP_4* per la quota di 1/9;
- rigetta le domande di nullità ed annullamento del testamento olografo a firma *Per_2* [...] datato 15.01.2013 e pubblicato il 14.01.2014 a ministero Notaio *Per_3* (Rep. n. 40118 e Racc. 15583) e, per l'effetto, ne dichiara la autenticità e validità;

- rigetta la domanda di indegnità a succedere di *Parte_1* al padre *Persona_2*
 - dichiara aperta la successione di *Persona_2* deceduto il 31.08.2013;
 - dichiara che gli eredi del *de cuius* *Persona_2* sono, sulla base del testamento olografo del 15.1.2013, *Parte_1* per la quota di 5/9, *CP_1* per la quota di 2/9 e *CP_2* per la quota di 2/9;
 - dichiara l'improcedibilità della domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie di *Persona_1* e di *Persona_2* e di tutte le domande accessorie e subordinate;
 - condanna le convenute *CP_1* e *CP_2*, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'attrice *Parte_1* di un terzo (1/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.460,00, per compensi, oltre accessori di legge, compensando i restanti due terzi (2/3) tra le parti;
 - pone le spese della CTU grafologica, dr.ssa *Per_6* come già liquidate con decreto del GI, definitivamente a carico delle convenute *CP_1* e *CP_2* in quota uguale per ciascuna di esse;
 - compensa integralmente tra l'attrice e gli altri convenuti *CP_4* e *CP_3*, le spese di lite;
 - pone le spese della CTU estimativa, Ing. *Per_5* – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in quota uguale per ciascuna di esse.
- Così deciso in Roma, in data 10.10.2022.

Il Giudice Estensore
Dr. Mario Coderoni

Il Presidente
Dr. Luigi ARGAN

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT, dr.ssa Giulia OREFICE.